مقارنات
بين اللمع والورقات

(شرح الورقات من كتب الشيخ أبي إسحاق)

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد



الإصدار الأول

ربيع الأول ١٤٤٤

دار الحديث والسنة

مقديشو - الصومال

مقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن كلَّ من يقرأ الكتابين المختصَرين المشتهرين في علم أصول الفقه: اللُّمع والورقات، يكاد يجزم بأن بينهما صِلَة أصيلة، وأنهما من مؤلِّف واحد أو من مشكاة واحدة.

أما كتاب اللمع فنسبتُه إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مقطوعةٌ لا تردُّد فيها؛ وذلك لأسباب كثيرة.

١- منها أن أبا إسحاق شرح كتابه اللمع بالشرح المعروف.

٢- ومنها اتفاق الناس على الجزم بنسبة كتاب اللمع إلى أبي إسحاق.

٣- ومنها اتفاق نُسخ اللمع على النسبة إليه في العنوان وفي الخطبة.

٤- ومنها أنه في الكتاب نفسِه عزا إلى كتبه الأخرى كالتبصرة والملخَّص.

٥- ومنها أسلوب الكتاب الموافقُ لِما في مصنَّفات أبي إسحاق من حيث الصياغةُ اللغوية، ومن حيث عرضُ المسائل والدلائل والخلاف والترجيح، ومن حيث تفريعاتُ المسائل وتعريفات الأبواب، وغيرُ ذلك.

وأما كتاب الورقات فالمشهور أنه لإمام الحرمين الجويني، لكن لا تخلو نسبته إليه من تردُّد، ويقوِّي هذا التردُّد أمور كثيرة.

١- منها أن العلماء المتقدِّمين الذين ترجموا لإمام الحرمين لم يذكروا له كتاب الورقات حسب علمي، وأول مَن ذكره له منهم التاج السبكي[(١)].

٢- أن أوائل الشارحين للورقات لم يكونوا يجزمون بنسبته إلى إمام الحرمين، بل شكَّك في ذلك أولُ شارحيه، وهو تاج الدين الفزاري المعروفُ بالفِرْكاح (ت ٦٩٠)، فقال في خطبة شرحه: «كتاب الورقات في أصول الفقه المنسوب إلى العلامة إمام الحرمين»، وكذلك قال ابن إمام الكاملية (ت ٨٧٤) في خطبة شرحه: «فهذا تعليق على الورقات المنسوبة لشيخ الإسلام... إمام الحرمين»، أما جلال الدين المحلي (ت ٨٦٤) فلم يعمل خطبة لشرحه.

٣- أن أسلوب هذا الكتاب ليس هو الأسلوب المعتاد لإمام الحرمين؛ فإن كلام إمام الحرمين في كتبه يتصف بالجزالة والقوة في اللفظ، وبالدقَّة والعُمق في المعنى، وهذا الكتاب متصف بالمساهلة والمسامحة في اللفظ والمعنى.

٤- أن جملة من المسائل والأساليب ذُكِرت في هذا المختصر على خلاف مذهب إمام الحرمين، ومن ذلك تعريف العلم، وتعريف الأمر، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدِّه، وكون النهي يقتضي الفساد على الإطلاق، وتقسيم المخصصات، وتعريف البيان، وتقسيم الظاهر إلى ظاهر بالوضع وظاهر بالدليل، ومنع نسخ القرآن بالسنة، ونفي اعتبار انقراض

---

(١) في الطبقات الكبرى (٥/ ١٧٢).

العصر في الإجماع مطلقًا، وتفسير قياس الشبه، ونفي حجية مسلك الشبه.

٥- أن هذا المختصر لا يناسب كتب إمام الحرمين الأصولية، فلا يظهر لقارئ الكتب الأصولية لإمام الحرمين أيُّ صِلة بينها وبين هذا المختصر.

٦- أن هذا الكتاب لو كان من تصنيف إمام الحرمين لاعتنى به أصحابه الآخذون عنه ومَن يليهم من الخراسانيين وغيرهم، ولَجَعلوه أَولى ما يبدأ به الدارسون؛ لأنه مختصر موضوع للتلقين وإفادة المبتدئين.

ولولا شهرة نسبة كتاب الورقات إلى إمام الحرمين، وأن هذا قد راج على مرِّ العصور، لجزمتُ بأنه من تأليف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وذلك لأمور كثيرة.

١- منها أن أسلوب هذا المختصر هو أسلوب الشيخ أبي إسحاق في صياغة الكلمات والتعريفات والتقسيمات وغير ذلك.

٢- ومنها أن مسائله هي مسائل كتب الشيخ أبي إسحاق، وخصوصًا كتاب اللُّمع في أصول الفقه، بحيث إن كلام الشيرازي في كتبه كاللمع يصلح أن يكون شرحًا للورقات، وسيتضح هذا في المقارنات.

٣- أن في هذا المختصر مسائل توافق اختيار الشيخ أبي إسحاق، وتخالف اختيار إمام الحرمين، وهي المشار إليها آنفًا.

٤- أن في هذا المختصر عبارات مختصَّة بالشيخ، لا توجد إلا في كتبه أو كتب الناقلين عنه، كقوله عن مراسيل ابن المسيب: «فُتِّشَت فوُجدت كلُّها مسانيد»، وقوله: «العلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة».

٥- أنه يوجد نسخة خطية للورقات، فيها نسبة الكتاب إلى أبي إسحاق

الشيرازي، وهي مخطوطة في مكتبة مانيسا (مغنيسا) التركية برقم (٥٨١٧)، كُتبت في عام ١١٢٧، ورد في بدايتها: «قال الشيخ الإمام المحقِّق أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي المعروف بالشيرازي رحمة الله عليه: هذه فصول في معرفة أصول الفقه»، وفي حاشيتها أنه يوجد في بعض النسخ نسبة الكتاب إلى إمام الحرمين، وهذا يدلُّ على أن إثبات اسم الشيرازي ليس سهوًا من الناسخ.

وقد يوجد بعض الاتفاق في عبارات كتب إمام الحرمين وكتب أبي إسحاق الشيرازي رحمهما الله تعالى بسبب اتحاد بعض المراجع؛ لأن كلًّا منهما أَخذ من كتب القاضي أبي بكر الباقلاني، كما يُدرَك بالمقارنة بين كتابيهما: التلخيص واللمع، ومثلهما في الاستفادة من الباقلاني كثير من متقدمي الأصوليين، كالقاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء الحنبلي والقاضي أبي الوليد الباجي المالكي. لكن ما بين الورقات وكتبِ أبي إسحاق أكبر من الاتفاق في بعض العبارات، كما سبقت الإشارة إليه.

وإنما العجب في أمرين:

الأول: أن هناك كتابًا يُسمَّى المختصر في أصول الفقه لابن فورك، وهو مطبوع، ولا فرق بينه وبين المقدِّمة الأصولية التي وضعها الشيخ أبو إسحاق لكتابه العظيم الملخص في الجدل، إلا ما في الملخص من الزيادات، وتوجد نسبة كبيرة من مادَّته في كتاب اللمع وفي كتاب الورقات، أما كتاب المعونة فهو مختصر الملخص، فالقول فيه كهو في الملخص.

الثاني: أن كتاب العُدَّة للقاضي أبي يعلى الحنبلي (٣٨٠-٤٥٨) يوافق

كثيرًا ما في كتب أبي إسحاق الشيرازي (٣٩٣-٤٧٦)، وخصوصًا الباب الأول من العُدَّة المترجَم بالحدود[١]، وهو عصريُّه وبلديُّه وصاحبُه، ولا أدري هل أخذ أحدهما من الآخر، أو أخذَا من معين واحد!

ولا يبعد أن يكون أبو يعلى أخذ عن الشيرازي وإن كان مات قبله بثماني عشرة سنة، كما أخذ الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣) عن الشيرازي ونقل عنه وقد مات قبله بثلاث عشرة سنة، وإمامة أبي إسحاق قديمة؛ فقد قال فيه القاضي الماوردي (ت ٤٥٠): «ما رأيت كأبي إسحاق، لو رآه الشافعي لتجمَّل به»[٢].

أما ما في كتب ابن عقيل الحنبلي مما يوافق كلام الشيرازي في كتبه، فأمره ظاهر؛ لأنه تلميذ الشيرازي، وكذلك ما يوجد في كتب أبي الوليد الباجي المالكي من الموافقة لِما في كتب الشيخ أبي إسحاق، وخصوصًا كتاب الحدود، فإنه يوافق الورقات في أشياء، مثل: تعريف العلم، والظنِّ والشكِّ، والمجمل، والحقيقة والمجاز، والمسند، والإجماع، والعلَّة.

وخلاصة القول أن كتاب الورقات مشهور النسبة إلى إمام الحرمين، لكن مضمونه يوافق كلام الشيخ أبي إسحاق، فيحتمل أنه من تصنيفه، وهو الأظهر، ويحتمل أنه مأخوذ من تصانيفه، والله أعلم.

---

(١) وقريبٌ من هذا الباب الرسالة المنسوبة لأبي علي الحسن بن شهاب العُكبَري الحنبلي (ت ٤٢٨).

(٢) سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٥٩).

وقد عملتُ مقارنات بين كتاب الورقات وكتاب اللمع وغيره من مصنفات الشيخ أبي إسحاق، وحصل بذلك فوائد جمَّة:

منها: الاهتداء إلى مراجع أصيلة في شرح متن الورقات؛ فإن أقدم شروحه المعروفة هو شرح تاج الدين الفِرْكاح (ت ٦٩٠)، وكتب أبي إسحاق أقدمُ من ذلك بكثير.

ومنها: الوقوف على بعض أسرار الكتاب، والوصول إلى مقاصد بعض العبارات مما كاد يكون مستغلقًا على الشارحين والقارئين، ومن أمثلة ذلك:

١- الوقوف على التعريف الثاني للمجاز المقابل لتعريف الحقيقة.

٢- ومعرفة المقصود من ذكر المثالين في تعريف العام.

٣- والمراد من إطلاق أن النهي يقتضي الفساد.

٤- ومعنى قوله في نفي العموم في الفعل: «وما يجري مجراه».

٥- واختيار أن العام والمطلق شيء واحد.

٦- وتقسيم المبيَّن إلى النصِّ والظاهر والعموم.

٧- والفرق بين الظاهر والعموم.

٨- وحلُّ الإشكال في تعريف قياس العلة وقياس الشبه.

٩- وتوضيح معنى اشتراط مناسبة الفرع للأصل.

١٠- وبيان معنى انتقاض العلة لفظًا ومعنى، وهو من أهمِّها.

هذه عشرة كاملة، وأقلُّ منها يكفي في إبراز أهمية هذا البحث.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

❁ ❁ ❁

مقدمات أصول الفقه

تعريف الأصل والفرع

الورقات	فالأَصْلُ: ما بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْفَرْعُ: مَا بُنِيَ عَلَى غَيْرِهِ.
الحدود	حقيقة الأصل: ما يستقل بنفسه ويبنى عليه غيره... والفرع: ما يبنى على الأصل وينشأ منه.

تعريف الفقه

الورقات	وَالْفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الِاجْتِهَادُ. وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، والْمُبَاحُ، والْمَحْظُورُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ.
اللمع	والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل.
الحدود	الفقه هو معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

تعريف الأحكام التكليفية

الورقات	فَالْوَاجِبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

	وَالْمَنْدُوبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْمُبَاحُ: مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْمَحْظُورُ: مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْمَكْرُوهُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
اللمع	فالواجب: ما تعلق العقاب بتركه... والمندوب: ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه... والمباح: ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه... والمحظور: ما تعلق العقاب بفعله... والمكروه: ما تركُه أفضل من فعله.
الملخص	والواجب: ما تعلق العقاب بتركه[1]... والمندوب إليه: ما أثيب على فعله ولم يعاقب على تركه... والمباح: ما أُذن لفاعله من غير ثواب في فعله ولا عقاب على تركه.

(١) قال في التبصرة (ص ٣٧) أثناء مسألة أخرى: «لا نسلِّم أن معنى الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وإنما الواجب: ما يعاقب على تركه، ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع، وهو أنه لما امتثل الأمر صار مثابًا عليه»، وهذا يفسِّر وجه اقتصاره في اللمع والملخص على ما ذُكر، وكذلك قال في التبصرة: «الفرض والواجب واحد، وهو ما يعاقب على تركه».

وقال في الحدود (ص ٢٦٩): «فأما ذكر الثواب في حدِّه فليس بصحيح؛ لأنه قد يكون واجبًا وإن لم يستحق الثواب»، ومثَّل بالصلاة في الدار المغصوبة. وما ذكره في الواجب واردٌ في المندوب.

تعريف الصحيح والباطل

الورقات	وَالصَحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ. وَالْبَاطِلُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ.
اللمع	والصحيح: ما تعلَّق به النفوذ وحصل به المقصود... والباطل ما لا يتعلَّق به النفوذ ولا يحصل به المقصود.
الملخص	والصحيح: ما اعتُدَّ به، والفاسد: ما لا يعتدُّ به لاختلال شرطه.
الحدود	الصحيح: ما اعتُدَّ به في الشرع، والفاسد: ما لا يعتدُّ به لاختلال شرطه.

تعريف العلم

الورقات	وَالْعِلْمُ: مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ.

اللمع	فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به.
الملخص	العلم: معرفة المعلوم على ما هو به[١].

الفرق بين العلم والفقه

الورقات	وَالْفِقْهُ: أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ.
الحدود	وقد صحَّ في العرف أن اسم الفقه لا يقع على علم الكلام والنحو وسائر العلوم، وإن كان في اللغة يحتمل معنًى[٢]. فكلُّ فقهٍ علمٌ، وليس كلُّ علم فقهًا.

(١) هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني، وقد ارتضاه الشيرازي في كتبه، وردَّه إمام الحرمين في البرهان (١/ ٩٩) فقال: «ولست أرى ما قاله القاضي سديدًا؛ فإن الغرض من الحدِّ الإشعارُ بالحقيقة التي بها قيام المسئول عن حدِّه، وبه تميزه الذاتي عما عداه، وهذا لا يرشد إليه تغاير العبارات»، يعني أنه لم يفعل شيئًا سوى تبديل لفظ العلم بلفظ المعرفة، فكأنه قال: العلم هو المعرفة. ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري (١/ ٣٩٨).

(٢) كذا في المطبوع، والمراد: يحتملها معًا.

تعريف الجهل

الورقات	وَالْجَهْلُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ بِهِ.
اللمع	والجهل: تصوُّر المعلوم على خلاف ما هو به.
الملخص	والجهل: تصوُّر المعلوم على خلاف ما هو به[١].

تقسيم العلم

الورقات	وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ: مَا لَمْ يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ، كَالْعِلْمِ الْوَاقِعِ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبالتواتر. وَالْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ: مَا يَقَعُ عَن نَّظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ.
اللمع	فالضروري: كلُّ علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار...

(١) هكذا ذكر الشيرازي هذا التعريف في هذه الكتب، لكنه ردَّه في الحدود بأن ذكر المعلوم في حدِّ الجهل لا يصح؛ لأن المعلوم ما تعلق به العلم، ثم قال: «والصحيح أن يقال: حدُّ الجهل تصوُّر المتصوَّر على خلاف ما هو به. وهذا صحيح لاطراده وانعكاسه. وقيل: تصور المجهول على خلاف ما هو به، وهذان صحيحان لتميزهما عن جميع ما ليس بجهل». وعبارة الورقات أيضًا سالمة من ذلك، وإن كان يَرِد عليها خروج المعدوم؛ لأنه ليس بشيء.

	والمكتسب: كلُّ علم يقع عن نظر واستدلال.
شرح اللمع	فأما الضروري فكلُّ علم لا يقدر المخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك والشبهة... وإن شئت فقلت: كلُّ علم لم يقع عن نظر واستدلال...
الملخص	والعلم الضروري: كلُّ علم محدث لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشمُّ واللمس والذوق، والعلمِ الواقع عن الخبر المتواتر... والعلم المكتسب: كلُّ علم وقع عن نظر واستدلال.

تعريف النظر والاستدلال والدليل

الورقات	وَالنَّظَرُ: هُوَ الْفِكْرُ فِي حَالِ الْمَنْظُورِ فِيهِ. وَالاسْتِدْلالُ: طَلَبُ الدَّلِيلِ. وَالدَّلِيلُ: هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ.
اللمع	والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه... وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب... والاستدلال هو طلب الدليل.

الملخص	والنظر... الفكر في حال المنظور فيه... والدليل هو المرشد إلى المطلوب[١].
الحدود	الاستدلال هو الطلب للدليل.

تعريف الظن والشك

الورقات	وَالظَّنُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ. وَالشَّكُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.
اللمع	والظنُّ: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر... والشكُّ: تجويز أمرين لا مزيَّة لأحدهما على الآخر.
الملخص	والشكُّ: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والظنُّ: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
الحدود	الظن: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر... الشكُّ: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

(١) هكذا قرَّر الشيرازي تعريف الدليل في كتبه هذه، لكنه ردَّه في كتاب الحدود (ص ٣١١)، واختار أن يقال: هو كلُّ أمر يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما يجاب عنه.

تعريف أصول الفقه

الورقات	وَأُصُولُ الْفِقْهِ: طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ، وَكَيْفِيَّةُ الاستِدْلالِ بِهَا. وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «كَيْفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا»: تَرْتِيبُ الْأَدِلَّةُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُجْتَهِدِينَ.
اللمع	وأما أصول الفقه فهي: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال... وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض.

ذكر أبواب أصول الفقه

الورقات	وأَبْوَابُ أُصولِ الْفِقْهِ: أَقْسَامُ الْكَلامِ. وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. وَالعَامُّ وَالخَاصُّ. وَالمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ. وَالظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ. وَالأَفْعَالُ. وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ. والتَّعَارُضُ. وَالإِجْمَاعُ. وَالْأَخْبَارُ. وَالْقِيَاسُ. وَالْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ. وَتَرْتِيبُ الْأَدَلَّةِ. وَصِفَةُ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي. وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ.
اللمع	وأول ما يُبدأ به: الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله ﷺ... ويدخل في ذلك: أقسام الكلام، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ. ثم الكلام في أفعال رسول الله ﷺ

	وإقراره... ثم الكلام في الأخبار... ثم الكلام في الإجماع... ثم الكلام في القياس... ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل... ثم نذكر فتيا العالم وصفة المفتي والمستفتي... ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى[١].

❀ ❀ ❀

(١) والأبواب الباقية مما ذُكر في الورقات موجودة في اللمع وإن لم يذكرها هنا، كالظاهر والمؤول والتعارض وترتيب الأدلة.

أقسام الكلام

أقل ما يتركب منه الكلام

الورقات	فَأَمَّا أَقْسَامُ الْكَلَامِ: فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكبُ مِنْهُ الْكَلامُ: اسْمَانِ، أَوِ اسْمٌ وَفِعْلٌ، أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ، أَوِ اسْمٌ وَحَرْفٌ.
اللمع	وأقل كلام مفيد: ما بني من اسمين... أو ما بني من اسم وفعل... وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يُقدَّر فيه شيء مما ذكرناه...

أقسام الكلام

الورقات	وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ إِلى: أَمْرٍ، وَنَهْيٍ، وَخَبَرٍ، وَاسْتِخْبَارٍ.
اللمع	أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار(١).
التبصرة	أهل العلم باللسان قسَّموا الكلام أقسامًا فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار.

(١) هذا مذكور في اللمع في باب القول في الأخبار، لا في هذا الموضع، وذكره في التبصرة في موضعين: في مسائل الأمر، وفي الأخبار.

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

الورقات	وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ. فَالْحَقِيقَةُ: مَا بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ، وَقِيلَ: مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطِبَةِ. وَالْمَجَازُ: مَا تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ.
اللمع	والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز... فأما الحقيقة فهي الأصل، وحدُّها: كلُّ لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، وقيل: ما استُعمل فيما اصطلح على التخاطب به... وأما المجاز فحدُّه: ما نقل عما وُضع له، وقيل: ما استعمل في غير ما يقع التخاطب به[١].
التبصرة	المجاز: ما تُجوِّز عن موضوعه.
الملخص	والحقيقة... كلَّ لفظ بقي على موضوعه، والمجاز: كلَّ لفظ تُجوِّز به عن موضوعه[٢].

(١) ذكر في اللمع تعريفين للمجاز يقابلان تعريفي الحقيقة، واقتصر في الورقات على أحدهما، فحصل بذلك نقص، كما أشار إليه الفركاح وغيره.
(٢) وذكر في الحدود (ص ٣٣٧) ثلاثة تعاريف للحقيقة والمجاز، وهي متقاربة.

أقسام الحقيقة

الورقات	فَالْحَقِيقَةُ: إِمَّا لُغَوِيَّةٌ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ، وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ.
اللمع	اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة، والعرف، والشرع، والقياس. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات... وأما العرف: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وُضع له في اللغة بحيث إذا أُطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة... وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وُضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة... وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنى؛ قياسًا على وطء النساء.

أقسام المجاز

الورقات	وَالْمَجَازُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ نَقْلٍ، أَوْ اسْتِعَارَةٍ. فَالْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ}. وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ}، أَيْ: أَهْلَ الْقَرْيَةِ. وَالْمَجَازُ بِالنقل كَالغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ. وَالْمَجَازُ بِالاستِعَارَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ}.

اللمع	وقد يكون ذلك بزيادة، ونقصان، وتقديم وتأخير، واستعارة. فالزيادة كقوله عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.. والنقصان كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} والمراد أهل القرية... والتقديم والتأخير كقوله عز وجل: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}... والاستعارة كقوله تعالى: {جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}.
التبصرة	إما بزيادة، أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو استعارة، وقد وجد جميع ذلك في القرآن. فالزيادة كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، والمراد ليس مثله شيء. والنقصان كقوله: {واسأل القرية}، والمراد به أهل القرية. والتقديم والتأخير كقوله: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى}، والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. والاستعارة كقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق}، فعبَّر عن شدَّة الحال بكشف الساق؛ لأن عند الشدائد يُكشف عن الساق. وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن يحصى.
الحدود	المجاز في القرآن على أقسام: فقسم منها بزيادة فيه، نحو قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، فالمثل أو الكاف زائدة. ومنه بنقصان فيه، نحو قوله تعالى: {وسئل القرية} يعني أهل القرية... ومنه بتقديم وتأخير، نحو قوله تعالى: {فجعله غثاء أحوى}... ومنه ما يعبَّر عن الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب، نحو قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}.

الأمر والنهي

تعريف الأمر

الورقات	وَالأَمرُ: هُوَ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ.
اللمع	اعلم أن الأمر: قول يَستدعي به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه: على سبيل الوجوب[1].
التبصرة	الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.
الملخص	والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.
الحدود	الأمر هو اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وقيل: استدعاء الفعل، وهذا صحيح؛ لأنه يتميز به عما ليس بأمر من الإباحة والحظر.

(١) وهو الراجح عند الشيرازي، ولذلك قرَّر مفهومه فقال عند شرح احترازات التعريف: «وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، ومن أصحابنا من قال: هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر» إلخ.
وهذا التعريف الذي اتفقت عليه كتب الشيرازي، عزاه إمام الحرمين في البرهان (١/ ١٥١-١٥٢) إلى المعتزلة، وردَّ عليه من وجهين: الأول أنه مبني على إنكار الكلام النفسي الذي يثبته الأشاعرة، والثاني ذكره بقوله: «وهذا مدخول؛ فإنه لو قال المرء لمن في درجته: افعل، لكان أمرًا».

صيغة الأمر وما تقتضيه

الورقات	وَصِيغَتُهُ: افْعَلْ، عِنْدَ الْإِطْلاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ، فَيُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوِ الإِبَاحَةُ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ.
اللمع	للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، وهو قوله: افعل... إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب...
التبصرة	للأمر صيغة موضوعة في اللغة، وهو قول الرجل لمن هو دونه: افعل... إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب.

هل الأمر يقتضي التكرار؟

الورقات	وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ، إِلَّا إذا دَلَّ الدَّلِيلُ.
اللمع	وأما الفعل المأمور به: فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقًا ففيه وجهان: من اصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال: لا يجب أكثرَ من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار، وهو الصحيح.
التبصرة	الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا، ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار.

هل الأمر يقتضي الفور؟

الورقات	وَلا يَقْتَضِي الْفَوْرَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إِيجَادُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالزَّمَانِ الْأَوَّلِ دُونَ الزَّمَانِ الثَّانِي.
اللمع	وهل يقتضي الفعل على الفور؟ بُنيت على التكرار: فإن قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة، وجب على الفور... وإن قلنا: إن الأمر يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما: أنه لا يقتضي الفعل على الفور، ومن أصحابنا من قال: يقتضي ذلك على الفور، وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد، والأول أصحُّ؛ لأن قوله: افعل، يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، فإذا صار ممتثلًا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلًا بالفعل في الزمان الثاني.
التبصرة	الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا. وقال أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد: إنه يقتضي الفور، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة. وقال بعض المتكلمين: يُتوقَّف فيه إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور أو التراخي. لنا: أن الأمر يقتضي استدعاء الفعل، وليس للزمان فيه ذكرٌ، ففي أيِّ وقت فَعله وجب أن يصير ممتثلًا. يدل عليه أنه لما اقتضى الفعل ولم يكن لحال الدخول فيه ذكرٌ، جاز فعله في كلِّ حال من أحواله، فيصير ممتثلًا كذلك في الزمان

	مثله.... وقد بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد.

مسألة مقدمة الواجب

الورقات	وَالْأَمْرُ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَبِمَا لَا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلَّا بِهِ، كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا.
اللمع	إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره... كان الأمر بالفعل أمرًا به، كالطهارة للصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة.

دلالة الأمر على الإجزاء

الورقات	وَإِذَا فُعِلَ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ.
اللمع	واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يَخْلُ المأمور: إما أن يَفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فَعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر.
التبصرة	الأمر بالشيء يدلّ على إجزاء المأمور به.

من يدخل في خطاب الأمر والنهي

الورقات	الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا لَا يَدْخُلُ[1].
اللمع	باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه.

الورقات	يَدْخُلُ فِي أَمْرِ اللهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ. وَالسَّاهِي وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْخِطَابِ.
اللمع	اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي... وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران... وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف.

الورقات	وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، وَبِمَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْكُفَّارِ: {قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ}.
اللمع	وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضًا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال: يدخلون في المنهيات دون المأمورات. والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}،

(١) ورد هذا التبويب في الورقات على غير العادة فيه، وهو موجود في كتاب اللمع أيضًا، ولا وجود له في كتب إمام الحرمين.

	ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها.

اقتضاء الأمر النهي عن ضده، والعكس

الورقات	وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ.
اللمع	وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى... وإذا نُهي عن شيء: فإن كان له ضدٌّ واحد فهو أمرٌ بذلك الضد... وإن كان له أضداد كالزنى فهو أمرٌ بضدٍّ من أضداده.
التبصرة	الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى[1]. والنهي عن الشيء أمرٌ بضده: فإن كان له ضدٌّ واحد فهو أمرٌ به، وإن كان له أضداد فهو أمرٌ بضدٍّ من أضداده.

تعريف النهي

الورقات	وَهُوَ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ.

(١) قال في التبصرة (ص ٥٥): «الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ..، وإنما هو نهي من طريق المعنى، فإنه لا يجوز أن يكون مأمورًا بالشيء إلا وضدُّه محرم عليه».

هذا ما قرَّره الشيخ أبو إسحاق وكثير من الأصوليين، أما إمام الحرمين فذهب في البرهان (١/ ٨٣) إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده، وأن النهي لا يتضمن الأمر بأحد الأضداد.

اللمع	فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيه: على سبيل الوجوب.
التبصرة	النهي إنما كان نهيًا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه...
الملخص	والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيه: على وجه الوجوب.
الحدود	النهي هو اقتضاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. وقيل: هو استدعاء ترك الفعل ممن هو دونه.

اقتضاء النهي الفساد

الورقات	وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
اللمع	والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به[١].
التبصرة	النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا.

(١) ومن الطريف أن المحلي انتقد صاحب الورقات في إطلاق القول بأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن في ذلك تفصيلًا على الراجح، لكن الشيرازي تعمَّد هذا الإطلاق، وهو مذهبه لقوله في اللمع: «واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يُفسِد وبين ما لا يُفسِد، فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو في نفوذه إن كان عقدًا، وجب القضاء بفساده. وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أُمر بعبادة مجردة عن النهي، ففَعل على وجه منهي عنه، فإنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت».

هذا اختيار الشيخ أبي إسحاق، أما إمام الحرمين فقد اختار التفصيل، ورجَّح أن النهي الذي يقتضي الفساد هو نهي خاص، كما في البرهان (١/ ٢٠٣-٢٠٥).

معاني صيغة الأمر

الورقات	وَتَرِدُ صِيغَةُ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ: الْإِبَاحَةُ، أَوِ التَّهْدِيدُ، أَوِ التَّسْوِيَةُ، أَوِ التَّكْوِينُ.
اللمع	ما ليس فيه استدعاء: كالتهديد مثل قوله عز وجل: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، والتعجيز كقوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ}، والإباحة مثل قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، فذلك كلُّه ليس بأمر.
التبصرة	هذه الصيغة تَرِدُ والمراد بها الأمر، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}. وتَرِد والمراد بها التهديد، كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم}. وتَرِد والمراد بها التكوين، كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين}. وتَرِد والمراد بها التعجيز، كقوله تعالى {فأتوا بسورة من مثله}[1].

❀ ❀ ❀

(١) وفي التبصرة في المسألة بعد هذه: «هذه الصيغة تَرِد والمراد بها الأمر، وتَرِد والمراد بها التهديد، وترد والمراد بها التعجيز، وتَرِد والمراد بها التكوين، على ما مضى في المسألة قبلها».

العام والخاص والمطلق والمقيد

تعريف العام

الورقات	وَأَمَّا الْعَامُّ: فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، مِنْ قَوْلِكَ: عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ، وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ.
اللمع	والعموم[1]: كلَّ لفظ عمَّ شيئين فصاعدًا، وقد يكون متناولًا لشيئين كقولك: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممتُ الناس بالعطاء[2].
المعونة	والعموم: كلَّ لفظ عمَّ شيئين اثنين فصاعدًا على وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر.
الملخص	وأما العموم فهو كلَّ لفظ عمَّ شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر.
الحدود	العموم: ما عمَّ شيئين فصاعدًا. وقيل: ما شمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، من قولهم: عمَّ المطر وعمَّ الخصب. وهذا الحدُّ شامل لعموم الخطاب وغير الخطاب، فأما حدُّ عموم الخطاب: فكلُّ لفظ عمَّ شيئين فصاعدًا.

(١) قال في الحدود (ص ٣٢٦): «العام والعموم بمعنى واحد، وقد يكون لفظًا وحكمًا».

(٢) وفي هذا بيان المقصود من ذكر المثالين في الورقات.

ألفاظ العموم

الورقات	وَأَلْفَاظَهُ أَرْبَعَةٌ: ١- الاسْمُ الْوَاحِدُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. ٢- وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. ٣- وَالأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ كَمَنْ فِيمَنْ يَعْقِلُ، وَمَا فِيمَا لا يَعْقِلُ، وَأَيٍّ فِي الْجَمِيعِ، وَأَيْنَ فِي الْمَكَانِ، وَمَتَى فِي الزَّمَانِ، وَمَا فِي الاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهِ. ٤- وَلا فِي النَّكِرَاتِ، كَقَوْلِكَ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.
اللمع	وألفاظه أربعة أنواع: أحدها: اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام... والثاني: اسم الجنس إذا عُرِّف بالألف واللام... والثالث: الأسماء المبهمة، وذلك «مَن» فيمن يعقل، و«ما» فيما لا يعقل، في الاستفهام والشرط والجزاء... وأيٍّ فيما يَعقل وفيما لا يَعقل، في الاستفهام وفي الشرط والجزاء... وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان... والرابع: النفي في النكرات، تقول: ما عندي شيءٌ، ولا رجل في الدار.
المعونة	وألفاظه أربعة: أسماء الجموع... والاسم المفرد إذا عُرِّف بالألف واللام... والأسماء المبهمة كمَن فيمن يعقل، وما فيما لا

	يعقل، وأيٍّ في الجميع، وحيث وأين في المكان، ومتى في الزمان. والنفي في النكرات.
الملخص	وألفاظه أربعة أضرب: لفظ الجمع... ولفظ الجنس... والألفاظ المبهمة كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، في الاستفهام والشرط والجزاء، وأيٍّ في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان. والنفي في النكرات... والاسم المفرد إذا دخل عليه لام التعريف.

مورد العموم

الورقات	وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ.
اللمع	أن العموم يصحُّ دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه... وأما الأفعال فلا يصحُّ فيها دعوى العموم؛ لأنها تقع على صفة واحدة... وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها... وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يُدَّعى في إضماره العموم... لأن العموم من صفات النطق، فلا يجوز

	دعواه في المعاني[١].
الحدود	لا يصح العموم إلا في الأقوال والألفاظ، فأما في الأفعال فلا يصح، وأما المعاني فاختلف أصحابنا فيها...

❀ ❀ ❀

تعريف الخاص

الورقات	وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ.
الحدود	الخاصُّ: ما دلَّ على اسم واحد. وقيل: الخاصُّ ما نقص عن درجة العموم[٢].

تعريف التخصيص

الورقات	وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ.
اللمع	التخصيص: تمييز بعض الجملة بالحكم... وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يُرَد باللفظ العام[٣].
الملخص	والتخصيص: تمييز بعض الجملة، وتخصيص العموم: إخراج ما

(١) وهذا يفسِّر قوله في الورقات: وما يجري مجراه.

(٢) ثم قال (ص ٣٢٨): «الخاص والخصوص بمعنى واحد».

(٣) يظهر من هذا أنه في الورقات اقتصر على المعنى العام الأقرب إلى المعنى اللغوي، ولم يذكر فيه المعنى الثاني الخاص، وهو المراد في هذا الباب.

	تناوله اللفظ.
الحدود	التخصيص: تمييز بعض الجملة. وهذا صحيح في حدِّ التخصيص على الإطلاق، فأما في حدِّ تخصيص العموم فليس بصحيح... فالصحيح في حدِّ تخصيص العموم أن يقال: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العامُّ.

أقسام المخصص

الورقات	وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ. فَالْمُتَّصِلُ: الاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالتَقْيِيدُ بِالصِّفَةِ.
اللمع	والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة(١).

الكلام على الاستثناء

الورقات	وَالاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الْعَامِّ.
التبصرة	الاستثناء يُخرِج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه، ولهذا لا يصح أن تستثنى البهائم من الناس.

(١) هذا التقسيم لا يوجد عند إمام الحرمين، وهو موجود في المعتمد لأبي الحسين البصري (١/ ٢٦١، ٢٦٤، ٢٨٣).

الحدود	الاستثناء: إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متصل...

الورقات	وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْءٌ. وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْكَلام. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنى عَلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَيَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
اللمع	ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه... ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر. ويجوز الاستثناء من جنسه... وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار... ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة.
التبصرة	لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام... الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة... يصح استثناء الأكثر من الجملة.

الكلام على الشرط

الورقات	وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ.
اللمع	يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر.

الكلام على الصفة

الورقات	وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ، كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَان فِي بَعضِ الْمَوَاضعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
اللمع	واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص، كما يوجب الشرط والاستثناء، وذلك مثل قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فإنه لو أطلق الرقبة لعمَّ المؤمنة والكافرة، فلما قيَّد بالمؤمنة وجب التخصيص.
الملخص	والمطلق هو اللفظ العامُّ، والمقيَّد: العام الذي قيِّد ببعض صفاته.
الحدود	المطلق: كلَّ لفظ عامٍّ. والمقيَّد: كلَّ لفظ عامٍّ قُيِّد بصفة..[1].

الكلام على المخصص المنفصل

الورقات	وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالكَتَابِ، وَالْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَالسُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ بالسُّنَّة، وَالنُّطْقِ بِالْقِيَاسِ. وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

(١) يلاحظ في صنيع الشيخ أبي إسحاق في كتبه أنه لا يفرق بين المطلق والعام، بل يُدخِل أحدهما في الآخر، ويسمي تخصيص العام تقييدًا، وتقييد المطلق تخصيصًا، وفي اللمع: «أن حمل المطلق على المقيَّد تخصيص عموم بالقياس»، ونحوه في التبصرة (ص ٢١٦). وكذلك إمام الحرمين، لا يفرق بينهما.

اللمع	وأمـا الـذي مـن جهـة الشـرع فوجـوهٌ: نطـقُ الكتـاب والسـنة ومفهومُهمـا... فأمـا الكتـاب فيجـوز تخصـيص الكتـاب بـه... ويجوز تخصيص السنة به... فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها... ويجوز تخصيص السنة بالسنة.



المجمل والمبين والظاهر والمؤول

تعريف المجمل

الورقات	وَالمُجْمَلُ: مَا يَفْتَقِرُ إلى الْبَيَانِ.
اللمع	المجمل: ما لا يُعقل معناه من لفظه، ويُفتقر في معرفة المراد إلى غيره.
التبصرة	المجمل: ما لا يُعقل معناه من لفظه.
الملخص	والمجمل: ما لا يعقل معناه من لفظه حتى يَرِد ما يفسِّره... وأما المجمل فهو الذي لا يفهم المراد من لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره.
الحدود	المجمل: ما لا يُعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره.

تعريف البيان

الورقات	وَالْبَيَانُ: إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي.
اللمع	اعلم أن البيان هو الدليل الذي يُتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
الملخص	والبيان: إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
الحدود	البيان: إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي. وهذا

	صحيح؛ لأن كلَّ ما هذا سبيله فهو بيان، وما عداه فليس ببيان[١].

أقسام المبيِّن

الورقات	وَالْمُبَيَّنُ هُوَ النَّصُّ والظاهر والعموم.
اللمع	فأما المبيَّن فهو ما استقلَّ بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه. فالذي يفيد بنطقه هو النصُّ

(١) لم ينتقد الشيرازي هذا التعريف، بل دافع عنه كما ترى، وهو تعريف أبي بكر الصيرفي، وقد ردَّه إمام الحرمين في البرهان (١/ ١٢٤) بقوله: «وهذه العبارة وإن كانت محوِّمة على المقصود فليست مرضية، فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيِّز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها، تبلِّغ الغرضَ من غير قصور ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون ويُحسِنُها المنتهون».

وقال في التلخيص (٢/ ٢٠٥): «فأما من زعم أن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فهذا مدخول؛ فإن المقصد من الحدِّ أن يكون جامعًا مانعًا، وهذا شذَّ عنه ضروب من البيان»، ثم ذكر أنه خرج عنه المبيَّن ابتداء. وينظر: المعتمد (١/ ٢٩٤).

	والظاهر والعموم[١].
المعونة	فأما الكتاب فدلالته ثلاثة: النص والظاهر والعموم[٢].
الملخص	اعلم أن أدلة الكتاب أربعة أضرب: النص والظاهر والعموم والمجمل[٣].

تعريف النص

الورقات	فالنص لَا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِدًا، وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمِنَصَّةِ الَّتِي تُجْلَى عَلَيْهَا الْعَرُوسُ.
اللمع	فالنص كلّ لفظ دلّ على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه.
المعونة	فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا.
الملخص	والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا. وقيل: هو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل. فأما النص فاللفظ الذي لا يحتمل التأويل.
الحدود	النصُّ: ما رُفع في بيانه إلى غاية، ومنه سُمِّيت مِنصَّة العَروس

(١) سيأتي ذكر الفرق بين الظاهر والعموم عند تعريف الظاهر.
(٢) ثم ذكر أن السنة القولية أيضًا تنقسم دلالتها إلى النص والظاهر والعموم.
(٣) ثم ذكر أن السنة القولية أيضًا تنقسم دلالتها إلى النص والظاهر والعموم والمجمل.

	مِنصَّة لعُلوِّها وارتفاعها على غيرها... وقيل: النصُّ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا... وقيل: النصُّ ما تأويله تنزيله. وهذا ليس بمرضيٍّ؛ لأن التأويل لا يُستعمل إلا في احتمال بعيد، ولأن التنزيل مختصٌّ بالقرآن، والتأويل يتعلق بالقرآن والسنة جميعًا.

ذكر الظاهر والمؤول

الورقات	وَالظَّاهِرُ: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ. وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا بِالدَّلِيلِ.
اللمع	وأما الظاهر فهو كلُّ لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر.
المعونة	والظاهر: كلُّ لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر. وهو ضربان: ظاهر بوضع اللغة... وظاهر بوضع الشرع.
الملخص	والظاهر: ما احتمل أمرين، وأحدهما أقوى من الآخر... وأما الظاهر فهو كلُّ لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر، وهو ضربان: ظاهر بالوضع، وظاهر بالدليل[1]. فأما الظاهر بالوضع فهو أن يكون اللفظ في أحد احتماليه أظهر في موضوع الشرع أو اللغة، فيحمل على موضوعه... وأما الظاهر

(١) تقسيم الظاهر إلى هذين القسمين لا يوجد في كتب إمام الحرمين.

	بالدليل فهو أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى، إلا أن الدليل دلَّ على أن المراد به غيره، فيحمل على ما دلَّ عليه الدليل.
الحدود	الظاهر: ما احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر من الآخر. فكلَّ ظاهر عموم، وليس كلُّ عموم ظاهرًا[1].

ذكر العموم

الورقات	وَالْعُمُومُ قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ.
اللمع	والعموم كلَّ لفظ عمَّ شيئين فصاعدًا.

❀ ❀ ❀

(١) يعني بذلك - والله أعلم - أن العموم يدلُّ على شيئين فصاعدًا، سواء أكان أحدهما أرجح من الآخر أم لا، والظاهر يدلُّ على شيئين أحدهما أرجح من الآخر.
وبعض العلماء عبَّر بعكس هذا فقال: «كلُّ عموم ظاهر، وليس كلُّ ظاهر عمومًا»، كما في العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١)، وهذا أوفق لاصطلاح المتأخرين، ومفهوم العموم في كلام أبي إسحاق ليس محرَّرًا؛ إذ ليس كلُّ ما دلَّ على اثنين عامًّا، فلا يكون الظاهر عامًّا من حيث دلالته على الاحتمال المتعدِّد.

الأَفْعَالُ

تقسيم الأفعال

الورقات	فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ، أَوْ غَيْرِهَا.
اللمع	الأفعال لا تخلو: إما أن تكون قربة، أو ليس بقربة. فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود، فهو يدلُّ على الإباحة؛ لأنه لا يُقَرُّ على الحرام.

الورقات	فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ: فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصٍ يُحْمَلْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ. وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ لَمْ يُخَصَّ بِهِ؛ لأَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ[1]: يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوَقَّفُ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ.

(١) هذه العبارة: «من أصحابنا من قال»، أكثر منها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصولية والفقهية، ولم يستعملها إمام الحرمين في كتابيه: البرهان والتلخيص، وإن كان أكثر منها في نهاية المطلب.

اللمع	فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين... والثاني: أن يفعل امتثالًا لأمر فيعتبر أيضًا بالأمر ... والثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره... والثاني: أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب. والثالث: أنه على الوقف، فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل.
المعونة	وأما الفعل فضربان: أحدهما: ما فعله على غير وجه القربة، فهو كالمشي والأكل وغيرهما، فيدلُّ على الجواز. والثاني: ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون امتثالا لأمر، فيعتبر بذلك الأمر... والثاني: أن يكون بيانًا لمجمل، فيعتبر بالمبيَّن... والثالث: أن يكون مبتدأ، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقتضي الوجوب، ولا يُصرف إلى غيره إلا بدليل. والثاني: أنه يقتضي الندب، ولا يُصرف إلى غيره إلا بدليل. والثالث: أنه على الوقف، فلا يُحمل على واحد منهما إلا بدليل.
الملخص	فأما الفعل فعلي ضربين: أحدهما أن يكون بيانًا لغيره، فيعتبر بالمبيَّن... الثاني: ما خرج ابتداء، فينظر فيه: فإن لم يكن من أمور

	القرب والطاعات... دلَّ على الجواز، وإن كان من القرب والطاعات ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يحمل على الوجوب، ولا يحمل على غيره إلا بدليل. والثاني: يحمل على الندب، ولا يحمل على غير ذلك إلا بدليل. والثالث: أنه يتوقف فيه، ولا يحمل على واحد منهما إلا بدليل.

إقرار النبي ﷺ

الورقات	وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشرِيعَةِ، وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ.
اللمع	والإقرار: أن يسمع رسول الله ﷺ شيئًا فلا ينكره، أو يرى فعلًا فلا ينكره، مع عدم الموانع، فيدلُّ ذلك على جوازه.
المعونة	وأما الإقرار فضربان: أحدهما أن يسمع قولًا فيُقِرَّ عليه... والثاني أن يرى رجلًا يفعل فعلًا، فيُقِرَّه عليه.

الورقات	وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ، وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ.
اللمع	وأما ما فُعل في زمانه ﷺ فلم ينكره فإنه يُنظر فيه: فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة، كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره.
الملخص	وأما الإقرار فضربان: أحدهما: أن يرى رسول الله ﷺ أمرًا فيقرَّ

	عليه... والثاني: أن يفعل في عهده لا بحضرته فهذا ينظر فيه: فإن كان ذلك من الأمور التي لا يجوز أ تخفى عليه لكثرته أو شهرته، دلَّ على الجواز... وإن كان مما يجوز أن يخفى لم يدل على جواز ذلك... فهذا لا يجوز الاحتجاج به.



الناسخ والمنسوخ

تعريف النسخ

الورقات	**وَأَمَّا النَّسْخُ** فَمَعْنَاهُ: الْإِزَالَةُ، يُقَالُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل، إِذَا أَزَالَتْهُ وَرَفَعَتْهُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: نَسَخْتَ مَا فِي الْكِتَابِ، أَيْ نَقَلْتَهُ. وَحَدُّهُ: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتًا، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ.
اللمع	والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلَّ، ونسخت الرياح الآثار؛ إذا إزالتها. ويُستعمل في النقل، يقال: نسختُ الكتاب؛ إذا نقلتَ ما فيه وإن لم تُزِل شيئًا عن موضعه. وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة فحدُّه: الخطاب الدالُّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدِّم على وجه لولاه لكان ثابتًا به، مع تراخيه عنه[1].
الحدود	فأما النسخ فقد اختلفت عبارات أصحابنا فيه، فالصحيح أن يقال: حدُّ النسخ: الخطاب الرافع للحكم الثابتِ بالخطاب الأول

(١) هذا التعريف اختاره أيضًا إمام الحرمين في التلخيص (٢/ ٤٥٢)، والسمعاني في قواطع الأدلة (١/ ٤١٧).

	[على وجه] لولاه لكان ثابتًا مع التراخي عنه... وأما الناسخ فهو المزيل للحكم الثابت بالخطاب على وجه لولاه لكان ثابتًا بالخطاب الأول مع تراخيه.

وجوه النسخ

الورقات	وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ ويَبْقَى الْحُكْمُ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ ويَبْقَى الرَّسْمُ.
اللمع	اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم، كآيةِ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فهذا نُسِخ رسمه وحكمُه باقٍ. ويجوز في الحكم دون الرسم... ويجوز في الرسم والحكم.

الورقات	وَالنَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ، وَأَخَفُّ.
اللمع	ويجوز النسخ إلى غير بدل... ويجوز النسخ إلى بدل... ويجوز النسخ إلى أخفَّ من المنسوخ... ويجوز إلى ما هو أغلظ منه.

ما يجوز به النسخ

الورقات	وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ، وَنَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَنَسْخُ الآَحَادِ بِالآَحَادِ وَبِالْمُتَوَاتِرِ.
اللمع	ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب... وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة، الآحاد بالآحاد، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالمتواتر.

	أما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز... والثاني: أنه يجوز، وهو الصحيح.

الورقات	وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَلا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُنْسَخُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.
اللمع	فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز؛ لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع... والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، والسنة ليست مثل القرآن.
التبصرة	لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادًا كانت أو متواترة... لنا قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، فأخبر أنه لا ينسخ آية إلا بمثلها أو بخير منها، والسنة ليست مثل القرآن ولا هي خير منه، فوجب ألا يجوز النسخ بها[1].

❁ ❁ ❁

(١) أما إمام الحرمين فقد اختار جواز نسخ القرآن بالسنة، وردَّ الاستدلال بالآية على منع ذلك، كما في البرهان (٢/ ٨٥١-٨٥٢).

التعارض

الورقات	إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّيْنِ، أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالآخَرُ خَاصًّا، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ. فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُجْمَعْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفْ فِيهِمَا إِنْ لَّمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ، فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا خَاصَّيْنِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَاصًّا وَالْآخَرُ عَامًّا فَيُخَصُّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ. وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ، فَيُخَصُّ عُمُومُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ.
اللمع	إذا تعارض لفظان فلا يخلو: إما أن يكونا خاصين، أو عامين، أو أحدهما خاصًّا والآخر عامًّا، أو كلُّ واحد منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه. فإن كانا خاصين... فهذا لا يجوز أن يَرِد إلا في وقتين، ويكون أحدهما ناسخًا للآخر، فإن عُرِف التاريخ نُسخ الأول بالثاني، وإن لم يُعرف وجب التوقف. وإن كانا عامين... فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استُعملا... وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقُّف كالقسم الذي قبله.

	وإن كان أحدهما عامًّا والآخر خاصًّا... فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يُقضى بالخاصِّ على العام. وأما إذا كان كلُّ واحد منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه، يمكن أن يُخَصَّ بكلِّ واحد منهما عمومُ الآخر... فالواجب في مثل هذا ألا يُقدَّم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعيٍّ من غيرهما يدلُّ على المخصوص منهما، أو ترجيحٍ يثبُت لأحدهما على الآخر.

الإجماع

تعريف الإجماع

الورقات	وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَهُوَ: اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ. وَنَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ: الْفُقَهَاءَ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ.
اللمع	وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
المعونة	وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
الملخص	والإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

حجية إجماع هذه الأمة

الورقات	وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الأُمَّةِ حُجَّة دُونَ غَيْرِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ». وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
اللمع	وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام... والدليل على أنه حجة قوله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}... وأيضًا قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على الخطأ»، ورُوي: «لا تجتمع أمتي على الضلالة». واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة... والدليل أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع لم يَرد إلا

	بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم.
التبصرة	عصمة الأمم طريقُها الشرع، والشرع لم يَرِد بعصمة سائر الأمم، ووَرَد الشرع بعصمة هذه الأمة ونفيِ الخطإ عنها على ما بيَّناه.

صحة الإجماع في كل عصر

الورقات	وَالإِجْمَاعُ حُجَّة عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي، وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ.
اللمع	وأما هذه الأمة فإجماع علماء كلِّ عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم، وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة.
التبصرة	إجماع أهل كلِّ عصر حجة، وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة.

اشتراط انقراض العصر

الورقات	وَلَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ[1]، فَإِنْ قُلْنَا: انْقِرَاضُ

(١) هذا الإطلاق هو ما اختاره الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (٢/ ٦٩٨)، وهو قول أبي بكر الباقلاني، أما إمام الحرمين فذهب إلى اعتبار انقراض العصر في الإجماع الظني دون القطعي، وأنكر على القاضي هذا الإطلاق، كما في البرهان (١/ ٤٤٥-٤٤٦).

	الْعَصْرِ شَرْطٌ، فَيُعْتَبَرُ قَوْل مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ وَتَفَقَّهَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ، وَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذلِكَ.
اللمع	وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصر، وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعًا ولا حجة. ومنهم من قال: إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر، وهو الأصحُّ... فإذا قلنا: إن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه، وإن كبِر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم. وإذا قلنا: إنه ليس بإجماع وإن انقراض العصر شرطٌ، جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه، وجاز لمن كبِر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم.
شرح اللمع	والدليل على صحة مذهبنا إذا نصرنا القول الصحيح وأن انقراض العصر ليس بشرط في شيء من ذلك، جميع ما ذكرناه من الآيات والظواهر في مسألة الإجماع.

أنواع الإجماع

الورقات	وَالْإِجْمَاعُ يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ، وَبِفِعْلِهِمْ، وَبِقَوْلِ الْبَعْضِ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَانتشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ.

اللمع	اعلم أن الإجماع يُعرف بقول، وفعل، وقول وإقرار، وفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم... والفعل أن يفعلوا كلُّهم الشيء. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولًا فينشروا في الباقين، فيسكتوا عن مخالفته. والفعل والإقرار هو أن يفعل بعضهم شيئًا فيتصل بالباقين، فيسكتوا عن الإنكار عليه. فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع.
المعونة	فذلك ضربان: أحدهما: ما ثبت بقول جميعهم... والثاني: ما ثبت بقول بعضهم أو فعله وسكوت الباقين مع انتشار ذلك فيهم.

قول الصحابي

الورقات	وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ حُجَّةٌ.
اللمع	إذا قال بعض الصحابة قولًا، ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة، ولم يُعرف له مخالف، لم يكن ذلك إجماعًا(١)، وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان: قال في القديم: هو حجة... وقال في الجديد: ليس بحجة، وهو الصحيح.

(١) الجزم بنفي كونه إجماعًا متضمَّن في عبارة الورقات؛ إذ الخلاف فيها مفروض في الحجية فقط، ولهذا التضمن ذكرت هذه المسألة في باب الإجماع.

التبصرة	إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر، لم يكن ذلك حجة، ويُقدَّم القياسُ عليه في قوله الجديد. وقال في القديم: هو حجة يُقدَّم على القياس ويُخَصُّ العموم به.
المعونة	وأما قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر ففيه قولان: قال في الجديد: ليس بحجة، فعلى هذا لا يحتج به، ولكن يُرجَّح به... وقال في القديم: هو حجة، فعلى هذا يحتجُّ به[1].

❀ ❀ ❀

(١) ونحو هذا في الملخص (١/ ٥٩-٦١).

الأخبار

تعريف الخبر

الورقات	وَأَمَّا الأخبَارُ فَالْخَبَرُ: ما يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ.
اللمع	والخبر هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقًا أو كذبًا[1].
الملخص	والخبر: ما دخله الصدق والكذب.
الحدود	الخبر: ما دخله الصدق والكذب. هذا على قول المتقدِّمين، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يبطل بخبر الله تعالى؛ فإنه خبر وإن لم يدخله الكذب... والصحيح أن يقال: حدُّ الخبر: ما دخله التصديق والتكذيب.

أقسام الخبر

الورقات	وَالْخَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: آحَادٍ، ومُتَوَاتِرٍ. فَالْمُتَوَاتِرُ: مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ جَمَاعَةٌ لَا يَقَعُ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ مِثْلِهِمْ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَيَكُونَ فِي الْأَصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ، لَا عَنِ اجْتِهَادٍ وَإِخْبَارٍ.
اللمع	اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد... ولا يقع العلم الضروري

(١) ذكر في الحدود (ص ٣٤٨) نحو هذا التعريف، وردَّه باشتماله على حرف «أو»، والحدود لا تصح بلفظ التناوب.

	بالتواتر إلا بثلاث شرائط: أن يكون المخبرون عددًا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب، وأن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه، وأن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع. فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء لم يقع العلم الضروري بذلك.
الملخص	والتواتر: كلَّ خبر أوجب العلم، والآحاد: ما تقاصر عن التواتر.
الحدود	الخبر على ضربين: تواتر وآحاد، فالتواتر: ما يقع العلم عقيبه ضرورة... والآحاد: ما تقاصر عن حدِّ التواتر... الآحاد على ضربين: ما يوجب العلم، وما لا يوجب العلم... وإنما يوجب العمل عند وجود الشرائط في مسائل الفقه...

أقسام الآحاد

الورقات	وَالآحَادُ: هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ، وَلا يُوجِبُ الْعِلْمَ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ.
اللمع	واعلم أن خبر الواحد: ما انحطَّ عن حد التواتر، وهو ضربان: مسند ومرسل. فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى. وأما المسند فضربان: أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه، منها خبر الله عزَّ وجلَّ وخبر رسول الله ﷺ... ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة

	بالقبول... والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها.
التبصرة	أخبار الآحاد لا توجب العلم. وقال بعض أهل الظاهر: توجب العلم... يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع.

الورقات	فَالْمُسْنَدُ: مَا اتَّصَلَ إِسنَادُهُ، وَالْمُرْسلُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ. فَإِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسيلِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ فَإِنَّها فُتِّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ.
اللمع	والمرسل: ما انقطع إسناده، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحدًا في الوسط. فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون مراسيل الصحابة، أو من غيرها. فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم. وإن كان من مراسيل غيرهم نظرتَ: فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يُعمل به... وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه: إرساله عندنا حسن، فمن أصحابنا من قال: مراسيله حجة؛ لأنها فُتِّشَت فوُجدت كلُّها مسانيد(١).

(١) هذه العبارة الأخيرة لا وجود لها إلا عند الشيرازي ومن نقل عنه، مثل الزركشي في تشنيف المسامع (٢/ ١٠٥٠).

التبصرة	مراسيل غير الصحابة ليست بحجة. إرسال ابن المسيب... من أصحابنا من قال: مراسيله ومراسيل غيره سواء، والشافعي رضي الله عنه استحسن مراسيله في الترجيح بها. ومنهم من سلَّم؛ لأنها تُتبِّعت فوُجِدت مسانيدَ عن الصحابة، وهذا المعنى لم يثبت في مراسيل غيره فافترقَا.
الملخص	والمرسل: ما انقطع إسناده، والمسند: ما اتصل إسناده.
الحدود	الخبر على ضربين: مسند ومرسل، فالمسند: ما اتصل إسناده بالرسول ﷺ، والمرسل: ما انقطع إسناده، وهو أن يكون في رواته من روى عمن لم يره، فيكون مرسلًا لا يصح الاحتجاج به.

حكم العنعنة

الورقات	وَالْعَنْعَنَةُ تَدْخُلُ عَلَى الإِسْنَادِ.
اللمع	وأما خبر العنعنة إذا قال: أخبرنا مالك عن الزهري، فهو مسند، ومن الناس من قال: حكمه حكم المرسل، وهذا خطأ.
التبصرة	إذا قال: حدثني فلان عن فلان، فالظاهر أنه متصل. ومن الناس من قال: حكمه حكم المرسل.

كيفية الرواية

الورقات	وَإِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ يَجُوزُ لِلرَّاوِي أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي. فَإِنْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي، وَلا يَقُولُ: حَدَّثَنِي. وَإِنْ أَجَازَهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَقُولُ الرَّاوِي: أَجَازَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَازَةً.
اللمع	فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول: سمعته وحدثني وأخبرني... فأما إذا قرأتَ عليه الحديث وهو ساكت يَسمع، لم يجز أن تقول: سمعتُه ولا حدثني ولا أخبرني... فإن قال له: هو كما قرأتُ عليك؟ فأقرَّ به، جاز أن يقول: أخبرني، ولا يقول حدثني... فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول حدثني ولا أخبرني، ويجوز أن يقول: أجازني وأخبرني إجازة[1].

❀ ❀ ❀

(١) أجاز إمام الحرمين في البرهان (١/ ٤١٥) استعمال حدثني وأخبرني حتى في الإجازة، وإن كان الأوجه عنده التصريح بالإجازة، وقال: «وللمحدثين مواضعات يرتبونها، ويقولون في بعضها: أخبرني، وفي بعضها: حدثني، وليست على حقائق، وليسوا ممنوعين من اصطلاحهم».

القياس

تعريف القياس

الورقات	وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَهُوَ: رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا فِي الْحُكْمِ.
اللمع	واعلم أن القياس: حملُ فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما.
المعونة	وهو حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، وإجراءُ حكم الأصل على الفرع.
الملخص	والقياس: حمل فرع على أصل بعلة، وإجراءُ حكم الأصل على الفرع.
الحدود	اختلفت عبارات الأصوليين فيه: فقيل: القياس حمل أحد المعلومين على الآخر لمعنى جامع بينهما. وقيل: القياس ردُّ فرع إلى أصل في بعض الأحكام لمعنى يجمع بينهما. وقيل: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وهذه كلها صحيحة لاطرادها وانعكاسها، وتمييزها عما ليس بقياس.

أقسام القياس

الورقات	وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِيَاسِ عِلَّةٍ، وَقِيَاسِ دِلَالَةٍ، وَقِيَاسِ شَبَهٍ.

	فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ: مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ(١).

(١) وصف العلة بأنها موجبة للحكم كثير في كلام الشيخ أبي إسحاق، وقد ذكر أن بعض الأصحاب قال: إنها أمارة على الحكم وليست بموجبة، ثم قال أبو إسحاق في شرح اللمع (٢/ ٨٣٣): والخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى فائدة، وإنما هو خلاف في الاسم».

وإمام الحرمين قد يستعمل ذلك، لكنه لا يُكثِر منه، وقال في التلخيص (٣/ ٢٢٣): «إن العلل السمعية لا توجب حكمًا لعينها؛ إذ يسوغ في المعقول تقدير تعليق ضدِّ حكمها عليها بدلًا من حكمها، وليست بموجبة لذواتها، ولكنها انتصبت أمارة فيما نُصبت فيه».

وقد ذكر قبل ذلك (١/ ١٣١-١٣٢) أن معظم المحققين يخصصون اسم الدليل بما يقتضي العلم، أما ما لا يقتضي العلم كأخبار الآحاد والمقاييس فيسمونه أمارة، وهذا اصطلاح، والعرب لا تفصل بين الأمارة والدلالة، وجمهور الفقهاء يسمون الكلَّ دلالة، قال: «وهذا اختلاف هيِّن المُدرك».

وذكر الشيرازي نحو هذا في اللمع (ص ٨١)، لكنه شدَّد على المتكلمين فقال: «وقال أكثر المتكلمين: لا يُستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له: دليل، وإنما يقال له: أمارة. وهذا خطأ؛ لأن العرب لا تفرِّق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه».

	وَقِيَاسُ الدَّلالَةِ: هُوَ الِاسْتِدْلَالُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ، وَلا تَكُونَ مُوجِبَةً. وَقِيَاسُ الشَبَهِ: هُوَ الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.
اللمع	إن القياس على ثلاثة أضرب: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فأما قياس العلة: فهو أن يُردَّ الفرع إلى الأصل بالنُّكتة التي عُلِّق الحكم عليها في الشرع... وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين جلي وخفي، فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وهو ما ثبتت علِّيَّتُه بدليل قاطع لا يحتمل التأويل... ويُنقض به حكم الحاكم إذا خالفه، كما ينقض إذا خالف النصَّ والإجماع. وأما الخفي: فهو ما كان محتملًا، وهو ما ثبت بطريق محتمل

	وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا... ويليه ما عُرف بالاستنباط ودلَّ عليه التأثير..[1]. وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن يُردَّ الفرع إلى الأصل بمعنًى غيرِ المعنى الذي عُلِّق عليه الحكم في الشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع، وهذا على أضرب، منها... أن يُستدلُّ بنظير الحكم على الحكم... لأنهما نظيران فيدلُّ أحدهما على الآخر.

(١) بتأمل أسلوب اللمع يظهر أن عبارة الورقات قاصرة على أحد قسمي قياس العلة، وهو القياس الجلي، ومعنى كون العلة فيه موجبة للحكم أنه لا احتمال فيها.
وفي الورقات تعريفان لقياس الدلالة، أولهما - وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر - نوع من قياس الدلالة كما في اللمع وغيره، والثاني - وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة - هو تعريف القياس الخفي؛ لأنه الذي تكون العلة فيه دالة غير موجبة، أما قياس الدلالة فليس فيه ذكر علة أصلًا، والقياس الخفي نوع من قياس العلة.

	والضرب الثالث: هو قياس الشبَه، وهو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشبه، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدَهما في ثلاثة أوصاف، ويشبه الآخرَ في وصفين، فيُردُّ إلى أشبه الأصلين به[1].
الملخص	وهو ضربان: قياس علة، وقياس دلالة. فأما قياس العلة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي عُلِّق الحكم عليها في الشرع... وأما قياس الدلالة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي عُلِّق الحكم عليها في الشرع... وهذا على ثلاثة أضرب، أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفرع على ثبوت الفرع... والضرب الثاني: أن يستدل

(١) تفسير قياس الشبه بما ذُكر هو ما اعتمده الشيخ أبو إسحاق، أما إمام الحرمين فمرة قال في البرهان (٢/ ٢١): «تشبيه الشيء بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليها من غير التزام كونها مخيِّلة مناسبة، هو المسمى قياس الشبه»، ومرة قال (٢/ ٥٣): «لا يتحرَّر في ذلك عبارة خَدِبَة مستمرة في صناعة الحدود، ولكنا لا نألو جهدًا في الكشف، فقياس المعنى مستندُه معنى مناسبٌ للحكم مخيِّل مشعِرٌ به، والشبه لا يناسب الحكم مناسبة الإخالة، وهو متميز عن الطرد؛ فإن الطرد تحكُّم محض لا يعضده معنى ولا شبه».

	بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع... والضرب الثالث هو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه... فهذا يسمى قياس الشبه، وفي صحته وجهان..[1].
المعونة	وهو ضربان: أحدهما: قياس العلة، وهو أن يُحمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلق الحكم به في الشرع... والثاني: قياس الدلالة، وهو ثلاثة أضرب: أحدها: أن يستدل بخصيصة من خصائص الشيء عليه... والثاني: أن يستدل بالنظير على النظير... والثالث: أن يستدل بضرب من الشبه.

(١) هنا عكس أبو إسحاق طريقة إمام الحرمين، فجعل قياس الشبه داخلًا في قياس الدلالة، بينما ذكر إمام الحرمين أن قياس الدلالة قد يكون داخلًا في قياس الشبه؛ لأنه يرجع إلى قياس المعنى (أي: العلة) أو قياس الشبه، وليس قسمًا ثالثًا في الحقيقة، كما في البرهان (٢/ ٦١، ٢٢٥).

شرط الفرع

الورقات	وِمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسبًا لِلْأَصْلِ.
اللمع	والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصحُّ؛ لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى، ولا دليلٍ على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم عليه... ولا بدَّ في ردِّ الفرع إلى الأصل من علة يُجمع بها بينهما..[1].
المعونة	أن يُستدلَّ بضرب من الشبه... ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: إنه دليل، ومنهم من قال: ليس بدليل وإنما يُرجَّح به غيرُه، وهو الأصحُّ.

(١) كلام الشيخ أبي إسحاق يوضِّح ما في الورقات من اشتراط المناسبة، وأن المراد به نفي مسلك الشبه، أما إمام الحرمين فقد أثبت حجيته ودافع عنه في البرهان (٢/ ٥٦٩-٥٧٢).

وهذا المعنى لم يظهر للشيخ تاج الدين الفركاح، فإنه قال في شرحه: «ومعنى كون الفرع مناسبًا للأصل صحة إلحاقه به، وذلك باشتراكهما في علة الحكم في الأصل، فذكرُ العلة في القياس يغني عن هذا الشرط عند من لا يقبل قياس الطرد... فلا معنى لمناسبة الفرع للأصل بعد الاشتراك في علة الحكم، وإنما يصح اعتبار المناسبة المذكورة شرطًا زائدًا عند من يقبل القياس الطردي... ولو لم يذكر هذا الشرط كان أولى به»، وأطال في ذلك، ولم أر في الشرَّاح بعده مَن خرج عن إشارته.

شرط الأصل

الورقات	وَمِنْ شَرْطِ الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
اللمع	واعلم أن الأصل قد يُعرف بالنص، وقد يعرف بالإجماع... وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق، أو كان قد ثبت ثم نُسخ، فلا يجوز القياس عليه؛ لأن الفرع إنما يَثبت بأصل ثابت، فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته.

شرط العلة

الورقات	وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَطَّرِدَ فِي مَعْلُولَاتِهَا، وَلَا تَنْتَقِضَ لَفْظًا وَلا مَعْنًى.
اللمع	الذي يفسد العلة... أن تكون منتقضة، وهي أن توجد ولا حكم معها... وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمَّتْه المتفقِّهة الكسرَ، والنقضَ من طريق المعنى، وهو أن تُبدَل العلة أو بعضُ أوصافها بما هو في معناه، ثم يوجد ذلك من غير حكم، فهذا ينظر فيه: فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دلَّ على فساد العلة... وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثِّرًا في الحكم لم تفسد العلة.
الحدود	النقض: وجود العلة مع عدم الحكم... الكسر: وجود معنى العلة ولا حكم. والفرق بين الكسر والنقض: أن النقض يَرِد على لفظ العلة بحسب ما وُضع له، ويختلف الأمر في الجواز والوجوب،

	والكسر يَرِد على معنى العلة على وجه واحد لا يختلف[١].

(١) وذكر فرقين آخرين لم يرتضهما. وقوله في اللمع: «وهو الذي سمَّتْه المتفقِّهة الكسرَ، والنقضَ من طريق المعنى»، كذلك الأصوليون يُسمُّون الكسر نقض المعنى، قال ابن العربي في المحصول (ص ١٣٩): «وهذا يقال له: نقض المعنى؛ لأن اللفظ سَلِم، واعتُرض على المعنى».

ولما كانت العلة في الكسر منتقضة في المعنى فقط، وفي النقض منتقضة لفظًا ومعنى، أشار إليهما في الورقات بقوله: «ولا تنتقض لفظًا ولا معنى»، فالمراد ألا تبطل العلة بالنقض ولا بالكسر، ولهذا قال في الحدود: «النقض يَرِد على لفظ العلة بحسب ما وُضع له... والكسر يَرِد على معنى العلة»، ونسبة النقض إلى اللفظ تجوُّز. وقال أبو الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠) في التمهيد (٤/ ١٥٦): «الكسر ينقض المعنى، كما أن النقض يبطل اللفظ»، والكلوذاني ينقل عن أبي إسحاق، ولعله ممن أَخذ عنه.

وبهذا تكون عبارة الورقات اتضحت، وقد كان تصويرها من المشكلات، فإن الفركاح قال: «وانتقاض العلة لفظًا هو أن تَصدُق الأوصاف المعبَّر بها عن علة الحكم بدون الحكم... وأما انتقاض العلة من جهة المعنى فأن يوجد المعنى الذي عُلِّق الحكم به في الأصل في مكان آخر ولا يترتب عليه الحكم... وربما فُسِّر انتقاض العلة معنى بما إذا أُبدل وصف من الأوصاف المذكورة أو حُذف، ووُجد الحكم... فهذا نقض من طريق المعنى، وقد يقال له: كسرٌ، ولا يكاد يجيء هذا إلا في القياس الطردي». والاحتمال الثاني الذي استبعده هو الصواب، لكن الشرَّاح بعده مشوا على الأول الذي مال إليه، وهو غير مستقيم، وقد استشكله بعضهم، كالحطاب في قرة العين حتى قال: «وكأنه مجرد اصطلاح، والله أعلم».

وهذا الإشكال باقٍ عند العلماء المعاصرين أيضًا، فقد قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي في شرحه للورقات: «ولا فائدة في قوله: «لفظًا ومعنى»؛ فالمقصود عدم انتقاضها فقط».

شرط الحكم

الورقات	وَمِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ.
اللمع	ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نُصبت له: فإن نُصبت للإثبات لم تدل على النفي، وإن نُصبت للنفي لم تدل على الإثبات، وإن نُصبت للنفي والإثبات - وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم - دلَّتْ على النفي والإثبات، فيجب أن يوجد الحكم بوجودها، ويزول بزوالها.

العلاقة بين العلة والحكم

الورقات	وَالْعِلَّةُ: هِيَ الْجَالِبَةُ للحُكْمِ، وَالحُكْمُ هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَّةِ.
الحدود	العلة هي الجالبة للحكم... الحكم: ما جلبته العلة[1].
الملخص	والعلة هو المعنى المقتضي للحكم... والمعلول هو الحكم.

❀ ❀ ❀

(١) هذا التفسير مما انفرد به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، فلا يوجد عند غيره إلا ناقلًا عنه، والله أعلم.

الحظر والإباحة

الأصل في الأشياء

الورقات	وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الحَظْرِ إِلَّا مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ يُتَمَسَّكْ بِالأَصْلِ وَهُوَ الحَظْرُ. ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ.
اللمع	واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفَع بها قبل ورود الشرع: فمنهم من قال: إنها على الوقف لا يُقضى فيها بحظر ولا إباحة... ومن أصحابنا من قال: هو على الإباحة... ومنهم من قال: هو على الحظر... والأول أصحُّ.
التبصرة	الأعيان المنتفع بها قبل أن يَرِد الشرع، على الوقف في قول كثير من أصحابنا، فلا نقول: إنها مباحة ولا محظورة، وهو قول الصيرفي وأبي علي الطبري ومذهب الأشعري. وقال أبو علي بن أبي هريرة: هي على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها، وهو مذهب المعتزلة البغداديين. وقال القاضي أبو حامد: هي على الإباحة، وهو قول المعتزلة البصريين... قلنا: الوقف هو الحق، ومعناه أنه لا عقاب على أحد فيها بفعله، ولا ثواب في شيء بفعله، ولا وجوب في شيء من الأشياء، حتى

	يرد الشرع به.

استصحاب الأصل

الورقات	وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ: أَنْ يُسْتَصْحَبَ الأَصْلُ عِنْدَ عَدَمِ الدَلِيلِ الشَّرْعِيِّ.
اللمع	فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يَفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه.
	استصحاب حال العقل في براءة الذمة... فهذا دليل يَفزع إليه المجتهد عند عدم الأدلة.



ترتيب الأدلة

الورقات	وأَمَّا الأَدِلَّةُ فَيُقَدَّمُ الْجَلِيُّ مِنْهَا عَلَى الْخَفِيِّ، وَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمُوجِبِ لِلْظَنِّ، وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِياسِ، وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْخَفِيِّ. فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الأصلَ، وَإِلا فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ.
اللمع	واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر... وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها... فإن لم يجد في الحادثة دليلًا يدلُّه عليها من جهة الشرع لا نصًّا ولا استنباطًا أبقاه على حكم الأصل في العقل.

صفة المفتي والمستفتي

شروط المفتي

الورقات	وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ أَصْلًا وَفَرْعًا، خِلَافًا وَمَذْهَبًا، وَيَكُونَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الِاجْتِهَادِ، عَارِفًا بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ فِي الأحكَامِ مِنَ النحْوِ وَاللُّغَةِ، وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَتَفْسِيرِ الآيَاتِ الْوَارِدَة فِي الأحكَامِ، وَالأَخْبَارِ الْوَارِدِةِ فِيهَا.
اللمع	وينبغي أن يكون المفتي عارفًا بطرق الأحكام... التي يَعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة... ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله ﷺ في خطابهما... ويعرف إجماع السلف وخلافهم.
الحدود	من شرطه: أن يكون مجتهدًا عارفًا بطرق الأحكام، حافظًا لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، المواضع التي يتعلَّق بها ذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما عداه. ويكون عارفًا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز والعام والخاص وغير ذلك من أقسام الكلام... ويكون عارفًا بطرف من اللغة؛ لئلا يخفى عليه مراد الله سبحانه ورسوله ﷺ وخطابهما. ويكون عارفًا بالإجماع والقياس...

شرط المستفتي

الورقات	وَمِنْ شَرْطِ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ، فَيُقَلِّدُ الْمُفْتِيَ فِي الْفتْيَا. وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدَ، وَقِيلَ: يُقَلِّدُ.
اللمع	وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلِّد عالمًا ويعمل بقوله... وأما العالم فينظر فيه: فإن كان الوقت واسعًا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد، ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العالِم... وإن كان قد ضاق عليه الوقت، وخشي فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد، ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز... والثاني يجوز... والأول أصحُّ.
التبصرة	لا يجوز للعالم تقليد العالم، ومن الناس من قال: يجوز ذلك. يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء.

تعريف التقليد

الورقات	وَالتَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّةٍ، فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمَّى تَقْلِيدًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ،

	فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا.
اللمع	التقليد قبول القول من غير دليل... وقد كان يجوز لرسول الله ﷺ أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد، ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك. لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلَأن يجوز للرسول ﷺ وهو أكمل اجتهادا أولى.
التبصرة	قبول قول النبي عليه السلام ليس بتقليد؛ لأن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، وقول رسول الله ﷺ حجة.
الملخص	والتقليد: قبول القول بغير حجة.
الحدود	التقليد هو قبول الأمر من غير حجة. وقولنا: من غير حجة، احتراز من قول النبي ﷺ؛ لأنه حجة بنفسه.



أحكام المجتهدين

تعريف الاجتهاد

الورقات	وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ فَهُوَ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي بُلُوغِ الْغَرَضِ.
اللمع	الاجتهاد في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي.
الملخص	والاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
الحدود	الاجتهاد: بذل الوسع.

الاجتهاد في الفروع

الورقات	فَالْمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الْآلَةِ: فَإِنْ اجْتَهَدَ فِي الْفُرُوعِ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجتَهَدَ وأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. وَمِنهُم مَنْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ.
اللمع	واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في اجتهاده أم لا فقال بعضهم: إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، وقال بعضهم: إن الكل مصيب في الاجتهاد

	وإن جاز أن يخطئ في الحكم... والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول، وأن الحق في واحد، وما سواه باطل، وأن الإثم مرفوع عن المخطئ[١].

الاجتهاد في الأصول

الورقات	وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْأُصُولِ مُصِيبٌ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلالَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكُفارِ وَالْمُلْحِدِينَ.
اللمع	والأحكام ضربان: عقلي وشرعي. فأما العقليُّ فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات، والحقُّ في هذه المسائل في واحد، وما عداه باطل. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كلُّ مجتهد في الأصول مصيب... والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات لا يجوز ورود الشرع بها، فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبًا كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل.

(١) هذا رأي الشيخ أبي إسحاق، وبه قال إمام الحرمين في البرهان (٢/ ٨٦٥)، أما في التلخيص (٣/ ٣٤١-٣٧٨) فذهب إلى ترجيح تصويب المجتهدين، وعزاه إلى جمهور الأصوليين، وردَّ على القائلين بأن المصيب واحد.

دليل من قال: ليس كل مجتهد مصيبا

الورقات	وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الفُرُوعِ مُصِيبًا، قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنِ اجتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ». وَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم خَطَّأَ الْمُجْتَهِدَ تَارَةً وَصَوَّبَهُ أُخْرَى.
اللمع	والدليل على ذلك قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد».
التبصرة	لنا قوله عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»، فدل على أنه يصيب مرة ويخطئ أخرى.

والله تَعَالى أَعْلَمُ

وصلى الله وسلَّم وبارك على سيِّدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول الفقير إلى رحمة ربِّه الودود حسن بن المعلِّم داود:

فرغت من تحريره مساء الثلاثاء ٨ ربيع الأول ١٤٤٤



قائمة المحتويات

مقدمة ٣
مقدمات أصول الفقه ٩
تعريف الأصل والفرع ٩
تعريف الفقه ٩
تعريف الأحكام التكليفية ٩
تعريف الصحيح والباطل ١١
تعريف العلم ١١
الفرق بين العلم والفقه ١٢
تعريف الجهل ١٣
تقسيم العلم ١٣
تعريف النظر والاستدلال والدليل ١٤
تعريف الظن والشك ١٥
تعريف أصول الفقه ١٦
ذكر أبواب أصول الفقه ١٦
أقسام الكلام ١٨
أقل ما يتركب منه الكلام ١٨
أقسام الكلام ١٨
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ١٩
أقسام الحقيقة ٢٠

أقسام المجاز..... ٢٠
الأمر والنهي..... ٢٢
تعريف الأمر..... ٢٢
صيغة الأمر وما تقتضيه..... ٢٣
هل الأمر يقتضي التكرار؟..... ٢٣
هل الأمر يقتضي الفور؟..... ٢٤
مسألة مقدمة الواجب..... ٢٥
دلالة الأمر على الإجزاء..... ٢٥
من يدخل في خطاب الأمر والنهي..... ٢٦
اقتضاء الأمر النهي عن ضده، والعكس..... ٢٧
تعريف النهي..... ٢٧
اقتضاء النهي الفساد..... ٢٩
معاني صيغة الأمر..... ٣٠
العام والخاص والمطلق والمقيد..... ٣١
تعريف العام..... ٣١
ألفاظ العموم..... ٣٢
مورد العموم..... ٣٣
تعريف الخاص..... ٣٤
تعريف التخصيص..... ٣٤
أقسام المخصص..... ٣٥

الكلام على الاستثناء ٣٥
الكلام على الشرط ٣٦
الكلام على الصفة ٣٧
الكلام على المخصص المنفصل ٣٧
المجمل والمبين والظاهر والمؤول ٣٩
تعريف المجمل ٣٩
تعريف البيان ٣٩
أقسام المبيِّن ٤٠
تعريف النص ٤١
ذكر الظاهر والمؤول ٤٢
ذكر العموم ٤٣
الأَفْعَالُ ٤٤
تقسيم الأفعال ٤٤
إقرار النبي ﷺ ٤٦
الناسخ والمنسوخ ٤٨
تعريف النسخ ٤٨
وجوه النسخ ٤٩
ما يجوز به النسخ ٤٩
التعارض ٥١
الإجماع ٥٣

تعريف الإجماع ٥٣
حجية إجماع هذه الأمة ٥٣
صحة الإجماع في كل عصر ٥٤
اشتراط انقراض العصر ٥٤
أنواع الإجماع ٥٥
قول الصحابي ٥٦
الأخبار ٥٨
تعريف الخبر ٥٨
أقسام الخبر ٥٨
أقسام الآحاد ٥٩
حكم العنعنة ٦١
كيفية الرواية ٦٢
القياس ٦٣
تعريف القياس ٦٣
أقسام القياس ٦٣
شرط الفرع ٦٩
شرط الأصل ٧٠
شرط العلة ٧٠
شرط الحكم ٧٢
العلاقة بين العلة والحكم ٧٢

الحظر والإباحة..... ٧٣
الأصل في الأشياء..... ٧٣
استصحاب الأصل ٧٤
ترتيب الأدلة..... ٧٥
صفة المفتي والمستفتي..... ٧٦
شروط المفتي..... ٧٦
شرط المستفتي..... ٧٧
تعريف التقليد..... ٧٧
أحكام المجتهدين..... ٧٩
تعريف الاجتهاد..... ٧٩
الاجتهاد في الفروع..... ٧٩
الاجتهاد في الأصول..... ٨٠
دليل من قال: ليس كل مجتهد مصيبا..... ٨١
قائمة المحتويات..... ٨٢

